大亚湾开发区西区街道“7•3”事故调查报告

2021年7月3日，惠州大亚湾开发区西区街道安瑞祺玖龙湾幼儿园发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币98万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区管委会立即成立了大亚湾开发区西区街道安瑞祺玖龙湾幼儿园“7·3”高坠事故调查组（以下简称“调查组”），由区安委办副主任、安监分局副局长杜海斌同志任调查组组长，成员由区纪检监察机关、区群团工作部、区公安局、区安监分局、区住建局、区人社局、西区街道等部门人员组成，并聘请相关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质，现将情况报告如下：

调查认定，**大亚湾开发区西区街道安瑞祺玖龙湾幼儿园“7·3”高坠事故是一起生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）幼儿园基本情况.

安瑞祺玖龙湾幼儿园为玖龙湾小区12栋，建筑基底面积1043.58平方米，层数为3层，总高度为10.95米，总建筑面积3107.9平方米；2021年4月9日惠州泰和怡馨房地产有限公司将玖龙湾小区配套的幼儿园租赁给深圳市安瑞祺教育咨询有限公司（以下简称安瑞祺公司），租赁期限为10年（即2021年3月1日起至2031年2月28日止）。

（二）相关单位情况

1.幼儿园承租单位：安瑞祺公司，法定代表人：古素珍，统一社会信用代码：9144030009******1N。

2.不锈钢雨棚施工单位：李福有，男，45岁，身份证号码：4525011976******1X。

2021年5月31日，安瑞祺公司副总经理汤娜与李福有通过微信约定雨棚施工由李福有承揽，雨棚面积25平方，每平方造价550元，工程总造价13750元。2021年6月3日，安瑞祺公司与李福有签订《龙光玖龙湾幼儿园施工安全协议》，委托李福有负责雨棚、铝合金、不锈钢货架等施工内容。

3.物业管理公司：广东龙光集团物业管理有限公司惠州分公司（以下简称龙光物业惠州分公司），法定代表人：郑国平，统一社会信用代码：9144130055******14。

（三）死者基本情况

死者：李某，男，45岁，汉族。

二、现场勘查情况

（一）事故位置情况

经现场勘查，事故位于广东省惠州市大亚湾西区街道安瑞祺玖龙湾幼儿园内，其东面为龙山十路，南面为区消防救援大队，西面和北面为龙光玖龙湾小区。事故具体位置为幼儿园教学楼内。

（二）坠落位置

经现场勘查，当事人坠落位置位于幼儿园教学楼西北侧2楼阳台，距楼西侧墙边约0.9m，距楼北侧阳台边约2.6m。

（三）下坠位置及坠落高度

经现场勘查，当事人下坠位置位于幼儿园教学楼西北角屋顶楼面雨棚未安装玻璃洞口处。雨棚整体东西长约7.70m，南北宽约3.45m；屋面采用10排3列规格为775*1130*5mm白玻钢化-PVB+5mm白玻钢化的玻璃铺设（自西向东第2排为非标准宽度，未铺设玻璃，形成孔洞），下方为50*100*0.5mm矩形不锈钢管焊接成的支撑架；自西向东第2排支撑架上未安装玻璃，形成3列孔洞，每个孔洞宽约0.59m，长约1.08m；孔洞下方约0.6m有两排钢构梁，钢构梁间隙约0.45m。雨棚未安装玻璃洞口处距二楼地面高约9.42m，即死者坠落高度约9.42m。

三、事故经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故经过

经他人介绍，安瑞祺公司副总经理汤娜找来当事人李福有，于6月3日与当事人李福有签订《施工安全协议》，将雨棚、铝合金、不锈钢货架等制作与安装作业承包给当事人。

2021年7月2日，当事人李福有和其雇员梁禄章将雨棚施工所需的玻璃拉至幼儿园，并将玻璃搬至三楼楼顶。7月3日早上8时30分，当事人李福有和其雇员梁禄章到达幼儿园，后来到三楼楼顶玻璃雨棚位置，进行雨棚安装作业。中午11时，两人下班回家休息，约14时30分，再次到达幼儿园进行作业。作业过程中，李福有和其雇员梁禄章均未佩戴劳动防护用品。约16时10分，梁禄章背对李福有进行玻璃胶填充作业，李福有在梁禄章后面进行玻璃表面胶带材料清除作业，突然梁禄章听到“哇”的一声，回头看到李福从未封玻璃的一个孔洞（从南向北第一个孔洞）掉到了二楼阳台地面，梁禄章立即下到二楼，并拨打了120电话（16时34分），约10分钟后120到达现场，经抢救无效后宣布李福有死亡。

（二）应急救援情况

7月3日17:27，区110指挥中心报告：7月3日16:30许，一男子（李某，45岁，广西人）在西区玖龙湾幼儿园工作过程中受伤，经120现场抢救无效死亡。接报后，区总值班室立即向区相关领导报告，相关领导高度重视，立即指示调度区住建局、区安监分局、区宣教局、西区街道办等单位赶赴现场处置。

（三）应急处置评估

经评估，此次事故在大亚湾开发区内信息报送渠道通畅，信息流转及时，各部门反应迅速、响应及时、处置有效。

（四）事故的善后处理情况

目前，善后工作已处理完毕。

（五）直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失人民币98万元。

四、事故原因

（一）直接原因

当事人李福有在进行幼儿园三楼楼顶玻璃雨棚施工作业时，不慎从未安装玻璃的洞口坠落至二楼阳台地面，受伤后经救治无效死亡是本事故的直接原因。

（二）间接原因

1.当事人李福有安全生产意识淡薄，未取得高处作业证进行高处作业，未佩戴安全防护用品违章作业，未安排专门人员进行现场管理，未落实安全防范措施，最终造成坠落事故。

2.安瑞祺公司未按公司规定核查李福有是否具有高处作业证；未安排专门人员进行现场监护。

3.广东龙光集团物业管理有限公司惠州分公司日常巡查检查不到位，未能及时检查发现安瑞祺玖龙湾幼儿园增加雨棚施工内容。

五、相关单位履职情况

（一）西区街道办

根据《惠州市人民政府关于乡镇街道实行综合行政执法的公告》第101项的规定：“对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途；擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益；擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营；**破坏或者擅自改变房屋外观；违法搭建建筑物、构筑物的。**”已于2021年1月1日正式下放各街道办行使。根据属地监管，西区街道办对安瑞祺玖龙湾幼儿园雨棚搭建实行综合行政执法。

西区综合行政执法队网格组巡查人员自2021年7月1日至2021年7月31日，西区综合行政执法队开展每日巡查，巡查发现问题共136项并作出相应的处理，制作了31份巡查记录表，进行了闭环管理。西区街道办未接到过群众投诉举报，也未接到过小区物业管理公司的报告其存在违规装修行为，因此西区街道办综合行政执法队未进入该项目内进行巡查管理。

综上，调查组认定西区街道办的监管工作履职到位。

（二）龙光物业惠州分公司

根据《住宅室内装饰装修管理办法》和《大亚湾区物业小区小散工程和零星作业安全监管工作指引》的有关规定，物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，对物业区域小散工程和零星作业进行开工登记，对住宅室内装饰装修活动进行监督检查，及时组织巡查检查物业管理区域内小散工程施工和零星作业活动，发现装修人或者装饰装修企业违反相关规定的，及时向有关部门反映。

2021年5月11日，龙光物业惠州分公司根据安瑞祺公司的申请，进行了开工登记并发出编号为00077的《装修施工许可证》，装修时间为2021年5月10日至2021年8月31日，装修内容：室内拆墙、砌砖、粉刷墙面、地板批平、水电安装；龙光物业惠州分公司在5月8日至6月30日期间有对安瑞祺公司申请的装饰装修内容进行日常巡查，共计巡查检查56次；2021年5月31日，安瑞祺公司新增雨棚施工内容并承包给李福有个人，未向龙光物业惠州分公司申请、报备，当事人李福有于2021年6月20日完成玻璃雨棚的不锈钢架的施工，龙光物业惠州分公司巡查人员在日常巡查过程中，未检查发现安瑞祺玖龙湾幼儿园增加雨棚施工内容。

六、事故的性质

经事故调查组调查后，认定该起事故为一起一般生产安全责任事故。

七、处理意见和建议

1.李福有，男，45岁，安全生产意识淡薄，未取得高处作业证进行高处作业，未佩戴安全防护用品违章作业，未安排专门人员进行现场管理，未落实安全防范措施，对此次事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.安瑞祺公司未按公司规定核查李福有是否具有高处作业证；未安排专门人员进行现场监护，建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局按程序对该公司进行处理。

3.龙光物业惠州分公司日常巡查检查不到位，未能及时检查发现安瑞祺玖龙湾幼儿园增加雨棚施工内容，建议由惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局对其存在的问题进行处理。

八、预防措施

本次事故反映了当事人安全意识淡薄，违章作业，安瑞祺公司对外来单位管理欠缺。为了深刻吸取事故教训，倒逼企业切实履行主体责任，提升安全管理人员责任意识，提出以下措施建议：

（一）安瑞祺公司

要加强对外包施工人员的安全管理，建立健全相关管理制度；要审核外包施工人员是否具备相应的资质方可让其进场作业。

（二）龙光物业惠州分公司

要加强对施工内容的巡查检查，发现违法搭建行为要及时向相关部门报告。

（三）惠州大亚湾经济技术开发区房产管理局

一是要将此次事故通报全区小区物业管理企业，深刻吸取事故教训。**二是**要加强宣传教育，正确指导物业开展施工备案工作，督促物业严格安照《住宅室内装饰装修管理办法》加强小区住宅室内装饰装修管理，确保装饰装修工程的安全。**三是**要不定时抽查区内物业服务企业落实《大亚湾区物业小区小散工程和零星作业安全监管工作指引》工作情况。

（四）西区街道办

要加强日常检查巡查，及时发现和制止破坏或者擅自改变房屋外观、违法搭建的行为。

（未经允许不得转载）

相关稿件：

相关附件：

来源：本网　　时间：2021-09-24

政府网站找错
适老化无障碍服务
机关
主办单位：惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办联系我们公室
网站标识码：4413900013　　网站地图
备案编号：粤ICP备09027684号 | 粤公网安备44139902100035号